** هذا الملخص من كتاب: معالم في أصول الفقه، د. نوف فهد الصقعبي.

** هذا الملف هو اجتهاد شخصي لا يُغني عن الكتاب ولا يمثل أي جهة.

التمهيد:

أولاً، تعريف أصول الفقه:

الأصل لغةً: الأساس، أو ما يبنى عليه غيره.

الأصل اصطلاحًا: الدليل، أي أدلة الفقه، وهي إجمالية يختص بها أصول الفقه أو تفصيلية يختص بها علم الفقه والخلاف

الفقه لغةً: العلم أو الفهم.

الفقه اصطلاحًا: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية.

أصول الفقه: العلم بالقواعد الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية.

شرح التعريف:

١- القواعد: جمع قاعدة، أي: قضية كلية تشمل جزئيات كثيرة، مثل: ((الأمر للوجوب)).
٢- يُتوصّل بها إلى استنباط الأحكام، بواسطة المجتهد الذي يستدل بها.
٣- الشرعية، وليس الأحكام غير الشرعية.
٤- العملية: صفة للأحكام التي تقتضي فعلاً من أفعال المكلفين.
٥- من أدلتها التفصيلية: أي الدليل التفصيلي الجزئي على حادثة معينة، مثل قوله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ)، فهو دليل جزئي على حكم خاص وهو وجوب الصلاة.

ثانيًا، الفرق بين علمي أصول الفقه والفقه:

أصول الفقه	الفقه
كل منهما علم قائم بذاته	
يعتني بالأدلة الإجمالية ووضع قواعد كلية	يبحث بالأدلة التفصيلية للوصول إلى الحكم الجزئي
أساس الفقيه في معرفة الأحكام من الأدلة	استخراج الأحكام من الأدلة مع التقيّد بالأسس

ثالثًا، الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية:

نقاط اتفاقهم:

١. كل منهم قضية كلية يدخل تحتها فروع فقهية كثيرة.
٢. كل منهم معيار للفروع الفقهية.

نقاط اختلافهم:

١. القاعدة الأصولية تتعلق بالعمل مع واسطة (الدليل)، والقواعد الفقهية تتعلق بالعمل بلا واسطة.
٢. القاعدة الأصولية وسيلة المجتهد للتعرف على الحكم، والقاعدة الفقهية ضابط كلي للأحكام التي توصل لها الفقيه بواسطة أصول الفقه.
٣. القاعدة الأصولية متقدمة في وجودها على القواعد الفقهية.

رابعا، استمداد علم أصول الفقه:

يستمد علم أصول الفقه مادته من:

١- أصول الدين/علم الكلام: إذ يُعرف الدليل بالثقة في مصدره، وهو الله عز وجل، ويترتب عليه التصديق بالكتاب والسنة وما ترتب عليهما من أدلة أخرى.
٢- اللغة العربية.
٣- الأحكام الشرعية؛ فيتعلم قدرًا من الفقه ليتمكن من إيضاح المسائل الأصولية.

خامسًا، حكم تعلم أصول الفقه: فرض كفاية

سادسًا، فوائد علم أصول الفقه:

١. يعلّم طرق استنباط أحكام الحوادث المتجددة، مثل: طفل الأنابيب، نقل الأعضاء، موت الدماغ.
٢. أن العارف به يستطيع الدعوة لله بأسلوب مقنع.
٣. مواجهة الزاعمين بأن الإسلام غير صالح لهذا الزمن.
٤. أن تعلمه يمكّن من تفسير النصوص الشرعية والقانونية.
٥. حماية الفقيه من التناقض والاختلاف.

سابعًا، نشأة علم أصول الفقه:

كان الصحابة في عهد النبي يعودون إليه في النوازل، وبعد وفاته يعودون للكتاب والسنة فإن لم يجدوا حكمًا فيها اجتهدوا، وكانت ملكتهم وحسن فهمهم للأدلة مرشدًا لهم في تتبع النصوص، وتبعهم التابعون على نفس منهجهم وزادوا في الأخذ بفتاوى الصحابة واجتهادهم.

وبمر العصور احتاج العلماء لضوابط يستندون عليها في الاستنباط، وأوجدوا بعض المبادئ والقواعد التي كانت متناثرة ومختلفة، إلى أن جاء الإمام الشافعي فجمع شتات هذا العلم وصنف أول كتاب فيه "الرسالة" بطلب من الإمام عبد الرحمن بن مهدي، فكان -الشافعي- هو أول من وضع علم الأصول.

ثامنًا، طرق التأليف في أصول الفقه:

١- طريقة المتكلمين/الشافعية: تميل بشدة للاستدلال العقلي والمناظرات وتجريد الأصول عن الفروع، فما قام عليه البرهان هو الأصل ولو لم يوافق المذهب، وهي الطريقة الأبعد عن التعصب المذهبي.
مثالها: كتاب الرسالة للشافعي.

٢- طريقة الفقهاء/الحنفية: متأثرة بالفروع وتخدمها وتثبت سلامة الاجتهاد فيها، تأخذ القاعدة الأصولية من الفروع التي وضعها أئمة المذهب الحنفي؛ لأنهم لم يجدوا كتبًا في الأصول من وضع أئمتهم، وسُمّيّت طريقة الفقهاء لكثرة الفروع الفقهية فيها.
مثالها: الفصول في الأصول للجصاص.

٣- طريقة المتأخرين: تجمع بين الطريقتين، فهي تثبت القاعدة الأصولية بالأدلة النقلية والعقلية والفروع الفقهية.
مثالها: بديع النظام لابن الساعاتي.

الفصل الأول:

أركان الحكم الشرعي:

١- الحاكم.
٢- الحكم الشرعي.
٣- المحكوم عليه.
٤- المحكوم فيه.

المبحث الأول: الحاكم:

الحاكم هو الله.

العقل ليس بحاكم، وإن كان يميّز بين الحسن والقبيح، فلو رأى في أمرٍ منفعة لم يترتب عليها ثواب أخروي، ولو رأى فيه ضررًا لم يترتب عليه عقاب أخروي.

الرسول ليس بحاكم؛ لأنه ناقل ومبيّن عن الله، وليس مشرعًا.

المبحث الثاني: الحكم الشرعي:

الحكم الشرعي: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع.

خطاب الله: كلام الله، وقد يكون موجهًا للمكلفين أو غيرهم.

أفعال المكلفين: كل ما تحت قدرة المكلف، سواءً أعمال القلوب مثل الإيمان أو الجوارح، وتشمل الفعل والكف عن الفعل، فالصوم مثلاً كف عن الطعام والشراب... ويدخل ضمن أفعال المكلفين.

الاقتضاء: الطلب، سواء بفعل أو ترك.

نوعا طلب الفعل: ١- طلب جازم (إيجاب)، ٢- طلب غير جازم (ندب).

نوعا طلب الترك: ١- طلب جازم (تحريم)، ٢- طلب غير جازم (كراهة).

*الأمر بعد النهي لا يُفيد الوجوب، مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها".

التخيير: تخيير الشارع بين الفعل والترك، وهذه هي الإباحة.

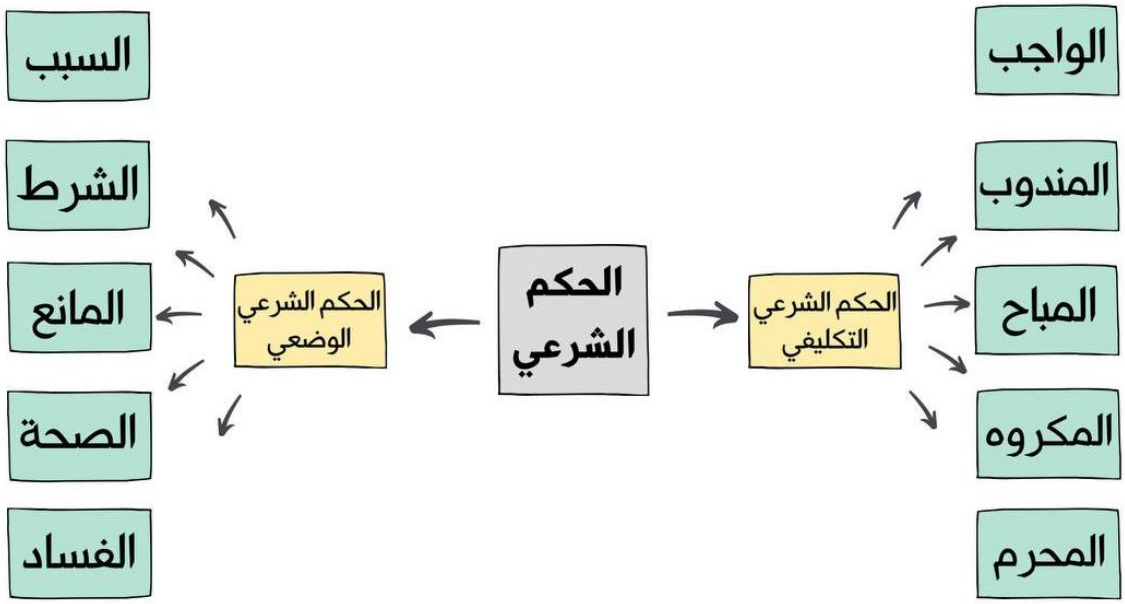
الوضع: جعل الشيء سببًا أو شرطًا أو مانعًا أو وصفه بالصحة أو الفساد.

الحكم الشرعي على نوعين:

١- الحكم الشرعي التكليفي: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير.
٢- الحكم الشرعي الوضعي: خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سببًا أو شرطًا أو مانعًا أو صحيحًا أو فاسدًا.

س: لماذا سميّت بالأحكام الوضعية؟

ج: لأنها موضوعة من الله علامةً للأحكام التكليفية.



أقسام الحكم التكليفي:

أولاً: الواجب:

الواجب لغةً: اللازم والثابت، أو: الساقط.

الواجب اصطلاحًا: ما طلب الشارع فعله طلبًا جازمًا.

من الصيغ التي تدل على الوجوب		
صيغ الأمر	فعل الأمر	(وأقيموا الصلاة)
	الفعل المضارع المقترن بلام الأمر	(وليطوفوا بالبيت العتيق)
	اسم فعل الأمر	(عليكم أنفسكم)
ألفاظ لغوية تفيد الإيجاب	لفظ "فرض" وما اشتق منه	(فرض الله عليكم صيامه)
	لفظ "الأمر" وما اشتق منه	(إن الله يأمر بالعدل والإحسان)
	لفظ "كتب" وما اشتق منه	(كُتب عليكم الصيام)
الوعيد على الترك بالعقوبة في الدنيا أو الآخرة		

أقسام الواجب:

أقسام الواجب باعتبار وقت أدائه	
الواجب المطلق	الواجب المقيد
طلب الشارع فعله دون تقييده بوقت معين الالتزام فيه: منصب على الفعل فقط مثال: العمرة الواجبة	طلب الشارع فعله وحدد له وقتًا الالتزام فيه: منصب على الفعل وعلى الوقت مثال: الصلوات الخمس

حالات أداء الواجب المقيّد:

١- أن يؤدى في وقته، وله حالان:
أ- أن يؤدى مختل الشروط أو الأركان: يلزم وتجب إعادته، وقد يرد ذلك في المعاملات أيضًا.
ب- أن يؤدى كامل الشروط والأركان: يسمى (أداء) ويُستحق الثواب وتبرأ الذمة.

٢- أن يؤدى قبل وقته، وله حالان:
أ- أن يجوز التعجيل: مثل الزكاة، يجوز ذلك ويُسمى (تعجيلاً).
ب- ألا يجوز التعجيل: مثل الصلاة، فلو عجّلها فيكون ذلك تنفلاً ولا تبرأ الذمة من صلاة الظهر.

٣- أن يؤدى بعد وقته (قضاءً): فلو كان التأخير بعذر شرعي فيجب القضاء بلا إثم، وإن لم يكن بعذر فيجب القضاء مع الإثم، ومثال ذلك تأخير الفعل بين المتعاقدين والذي قد يرتب شرطًا جزائيًا.

أقسام الواجب من حيث وقته	
الواجب الموسع	الواجب المضيّق
الواجب المؤقت الذي يتسع وقته لأدائه وأداء غيره من جنسه مثال: الصلوات الخمس	الواجب المؤقت الذي يستغرق وقته جميع الوقت المحدد له، فلا يسع أداء غيره من جنسه معه مثال: صيام رمضان + وقت الأجير الخاص

أقسام الواجب من حيث كونه وفق الدليل أو خلافه إلى رخصة وعزيمة	
العزيمة	الرخصة
الحكم الثابت وفق الدليل دون نسخ أو تغيير مثال: الصلوات الخمس	الحكم الثابت خلاف الدليل لعذر، وأنواعها: ١. رخصة واجبة، مثل: أكل الميتة للمضطر ٢. رخصة مندوبة، مثل: الجمع والقصر في السفر ٣. رخصة مباحة، مثل: عقد الإيجار وبيع العرايا

أقسام الواجب من جهة المقدار المطلوب منه	
الواجب المحدد	الواجب غير المحدد
ما عيّن له الشارع مقدرًا محددًا، ولا تبرأ الذمة بغيره مثال: الصلوات الخمس، والزكاة، والديون	ما طلبه الشارع من المكلف بلا تحديد مثال: التعزير، والنفقة

أقسام الواجب من حيث ذاته	
الواجب المعيّن	الواجب المخيّر
الواجب الذي لا خيار في فعله ولا بدل عنه مثال: الصلوات الخمس، والزكاة، والحج	ما وجب في شيء مبهم من أمور معينة، أي: وجب فيه شيء مع الخيار والبدل، فيكفي أحدها لتبرأ الذمة. مثال: كفارة اليمين

أقسام الواجب باعتبار فاعله	
فرض عين	فرض كفاية
الواجب المطلوب من كل المكلفين، ويأثم كل إنسان بتركه مثال: الصلوات الخمس، الحج	الواجب المطلوب من مجموع المكلفين مثال: صلاة الجنازة، الأذن، رد السلام

**يُقسم الأصوليون السنة إلى سنة عينية -مثل صلاة الوتر، وسنة كفائية -مثل إلقاء السلام.

فوائد:

- المطلوب من الواجب الكفائية حصولها من الأمة؛ تحقيقًا للمصلحة العامة، ولذلك تسمى الواجب العام، والواجب الاجتماعي، والواجب التضامني.
- لا يقوم الواجب العيني إلا بالواجب الكفائي، مثل: صلاة الجمعة فرض عين يؤدى في المساجد، لكن بناء المساجد فرض كفاية.
- قد ينقلب فرض الكفاية إلى فرض عين في حالات منها:
  - إذا لم يوجد في الجماعة إلا شخص واحد يستطيع القيام به.
  - إذا عيّن الإمام شخصًا بعينه.
  - إذا شرع في الواجب الكفائي فيصبح عينيًا في حقه فلا يتركه إلا لعذر، مثل: صلاة الجنازة.
  - أن يغلب على ظنه أن غيره لم يقم به؛ لأن الظن مناط التعبد.

ثانيًا: المندوب:

المندوب لغة: اسم مفعول من الندب، وهو الدعاء: أي: المدعو إليه.

المندوب اصطلاحًا: ما طلب الشارع فعله طلبًا غير جازم.

من الطرق التي يُعرف بها كون الفعل مندوبًا:

١- أن يقترن الأمر بما يدل على جواز الترك، مثل "لمن شاء".
٢- الترغيب فيه بذكر ثوابه بدون أمر.
٣- بيان محبة الله للفعل.
٤- مدح فاعله.
٥- فعل الرسول للفعل تقربًا دون أن يأمر به، مثل: الاعتكاف.

تفاوت المستحبات: تتفاوت المستحبات في تأكدها، فالوتر وركتا الفجر لم يتركها النبي في حضر ولا سفر، فهي أشد تأكدًا من السنن المؤكدة التي فعلها النبي في الحضر وتركها في السفر.

وهناك نوافل ذا أسباب -مثل تحية المسجد، وهناك نوافل مطلقة.

- الأفضل لمن فعل المندوبات أن يواظب عليها وإن قلت.

ثالثًا: الحرام:

الحرام لغة: ضد الحلال، وهو: الممنوع.

الحرام اصطلاحًا: ما عُرف من الشرع ذم فاعله بالأدلة الشرعية.

من الطرق التي يُعرف بها كون الفعل حرامًا:

١- النهي عنه دون قرينة تدل على الكراهة، مثل: (ولا تقربوا الزنا).
٢- النص على الخبر بتحريمه، مثل: (...وحرّم الربا).
٣- طلب اجتناب الفعل، مثل: (اجتنبوا السبع الموبقات).

٤- ذم فاعله.
٥- توعد الفاعل بالعقاب.

أقسام الحرام:

١. حرام لذاته: ما كان مفسدةً في ذاته، مثل: القتل.
٢. حرام لغيره: ما مفسدته ناشئة عن وصف فيه وليس ذاته، مثل: الصلاة في المقبرة.

رابعًا: المكروه:

المكروه لغةً: المبغَض.

المكروه اصطلاحًا: ما نهى عنه الشارع نهيًا غير جازم.

من الطرق التي يُعرف بها كون الفعل مكروهًا:

١- النهي عنه مع وجود قرينة تدل على عدم العقاب على الترك.
٢- أن يترتب على الفعل حرمان من فضيلة، مثل: أكل الثوم والبصل اللذان يمنعان من دخول المسجد.

خامسًا: المباح:

المباح لغةً: من الإباحة، وهي الإذن والإطلاق، والمباح ضد المحظور.

المباح اصطلاحًا: ما خيّر الشارع فيه بين الفعل والترك.

من الطرق التي يُعرف بها كون الفعل مباحًا:

١- النص على التخيير بين الفعل والترك.
٢- نفي الإثم والمؤاخذة، مثل: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به).
٣- النص على الحل.
٤- الأمر الوارد بعد الحظر.
٥- كون الفعل مسكوتًا عنه؛ فالأصل في الأشياء المنتفع بها الحِل.

**قد يرد على الفعل الواحد كل الأحكام التكليفية أو بعضها، مثل: الزواج. فالزواج واجب في حق المقتدر الذي يخشى الزنا. ومندوب للمقتدر الذي لا يخشى الزنا. ومحرم لمن يعلم أنه سيظلم زوجه... وهكذا.

أقسام الحكم الوضعي:

أولاً: السبب:

السبب: ما يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم.

أمثلة: دخول الوقت لوجوب الصلاة، الزنا لوجوب الحد، غروب الشمس لجواز الفطر...

أقسام السبب:

١. سبب ليس فعلاً للمكلف ولا مقدورًا له، مثل: دخول الوقت لوجوب الصلاة، الجنون لوجوب الحجر.
٢. سبب في قدرة المكلف، مثل: السرقة لوجوب الحد، السفر لجواز الفطر.

ثانيًا: الشرط:

الشرط: ما لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ويلزم من عدمه العدم.

أمثلة: الوضوء للصلاة، الشاهدان في النكاح...

س: ما الفرق بين الركن والشرط؟

ج: أن الركن جزء من الفعل -مثل الركوع في الصلاة، والشرط خارج عن الفعل -مثل الطهارة للصلاة.

أقسام الشرط باعتبار جهة اشتراطه:

١- الشرط الشرعي: ما اشترطه الشارع للأحكام والتصرفات، مثل: التراضي في البيع.
٢- الشرط الجُعلي: ما اشترطه المكلف، مثل: الشروط في العقود عامةً.
** لا بد أن يكون الشرط الجعلي موافقًا للشرع وموافقًا لمقتضى العقد، فلو تنافى معه بطل الشرط، مثل: اشتراط عدم النفقة على الزوجة، وقد يبطل التصرف كليًا.

ثالثًا: المانع:

المانع: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، مثل: القتل مانع للإرث.

رابعًا وخامسًا: الصحة والفساد والبطلان:

صحة الفعل: أن يأتي الفعل مستوفيًا للأركان والشروط، فتبرأ به الذمة وتترتب عليه الآثار الشرعية.

بطلان الفعل: عدم ترتب الآثار الشرعية عليه لخلل في الشروط أو الأركان، فلا تبرأ به الذمة.

- لا فرق في العبادات بين الفساد والبطلان عدا الحج باتفاق الفقهاء.

الخلاف في وصف العقد غير الصحيح (في المعاملات):

١- القول الأول: لا فرق بين الفاسد والباطل سواءً اختل ركن أو شرط أو وصف، وهذا قول الجمهور.
٢- القول الثاني: إذا حدث خلل في الركن فيبطل العقد، وإذا حدث خلل في الشرط أو الوصف فينعقد العقد ولكنه فاسد، وهذا قول الحنفية.

الباطل عند الحنفية: غير المشروع في أصله ووصفه، أي مختل الأركان، مثل: بيع المجنون، نكاح المحارم.

الفاسد عند الحنفية: مشروع بأصله (أركانه) لا بوصفه، فيوجب الخلل في أوصاف العقد وشروطه، مثل: البيع مع جهالة الثمن، الزواج بلا شهود.

لم يرتب الحنفية على الباطل أثرًا لكن يترتب على الفاسد بعض الآثار، ويُرفع سبب الفساد.

س: ما موقف النظام السعودي من ذلك؟ ج: الميل إلى قول الحنفية.

الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي	
الحكم التكليفي	الحكم الوضعي
يوصف به فعل المكلف	لا يتعلق بالتكليف
يشترط فيه العلم	لا يشترط فيه العلم
يشترط فيه قدرة المكلف	لا يرتبط بقدرة المكلف
توصف به الأفعال التي من كسب العبد	لا يشترط أن يكون من كسب العبد

المحكوم عليه: المحكوم عليه: المكلف الذي تعلق حكم الشارع بفعله.

شرطا المكلف لصحة تكليفه شرعًا (شرطا المحكوم فيه):

١. أن يكون قادرًا على فهم التكليف: ولذلك لا يُكلّف المجنون ولا الصبي -لعدم العقل، ولا الغافل والنائم والسكران -لعدم الفهم.
   - الزكاة والنفقة والضمان في مال الصبي والمجنون ليست تكليفًا لهم، بل تكليف للولي بأداء الحق في مالهما.
   - من لا يعرف اللغة العربية: لا يصح تكليفه إلا إذا ترجمت له الأدلة وفهمها.
٢. أن يكون أهلاً لما كُلّف به: يقدر على فهم الخطاب حال كونه مختارًا له؛ فالمُلجأ غير مكلّف، والنائم والساهي كذلك.

الأهلية: صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه وتصرفاته.

قسمي الأهلية:

١- أهلية الوجوب: صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق له وعليه، ومناطها وجود الذمة للبشر أو الشركات.
حالتي أهلية الوجوب:
أ- أهلية وجوب ناقصة: صلاحية وجوب الحقوق فقط، تثبت للجنين؛ فهو أهل للورث والوصية والوقف.
ب-أهلية وجوب كاملة: صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق له وعليه.

٢- أهلية الأداء: صلاحية المكلف للتصرف الشرعي قولاً وفعلاً.
حالتي أهلية الأداء:
أ- أهلية أداء ناقصة: من السابعة إلى البلوغ، وهي كالآتي:
   - في العبادات: يُثاب عليها ووليه، ولا تُجزئ وجوبًا، ولا يأثم.
   - في التصرفات المالية:
     ١. نافعة نفع محض، كقبول الهبة: تصح بلا إجازة الولي.
     ٢. ضارة ضررًا محض، كالتبرع: لا تصح.
     ٣. دائرة بين النفع والضرر: موقوفة على إجازة الولي.
   - في الجنايات: يخضعون لنظام الأحداث.

ب-أهلية أداء كاملة: صلاحية الإنسان لصدور جميع الأفعال منه، وهي من سن البلوغ، أما المسؤولية القانونية فتكون من سن الرشد (١٨ سنة)، والرشد مرحلة متقدمة على البلوغ.

عوارض الأهلية: عوارض الأهلية: أمور تطرأ على أهلية الأداء -وليس الوجوب- للإنسان فتؤثر بها.

أنواع العوارض:

١- من حيث المنشأ:
١. العوارض السماوية: تلحق الفرد من الله وهي: الجنون، العته، النوم، الإغماء، مرض الموت.
٢. العوارض المكتسبة: أوصاف تلحق الشخص وله يد في وقوعها، وهي على نوعين:
أ. من نفس الإنسان: الجهل، السكر، الهزل، الخطأ...
ب. من غيره عليه: الإكراه...

٢- من حيث تأثيرها على أهلية الأداء:
١. عوارض تزيل أهلية الأداء: الجنون والنوم والإغماء، والإكراه إذا كان ملجئ/كامل.
٢. عوارض تنقص أهلية الأداء: مثل العته الخفيف، فيكون مثل الصبي المميز.
٣. عوارض تؤثر في تغيّر بعض الأحكام لمصالح معيّنة، ومنها:
أ- السفه والغفلة: أهلية أدائهم كاملة لكن يُحجر على تصرفاتهم المالية حفاظًا على المال.
ب-المدين المفلس: أهلية أدائه كاملة لكن يُحجر على تصرفاته المالية الضارة بالدائنين.
ت-المريض مرض الموت: يُحجر عليه في ثلثي ماله؛ حفظ لحقوق الورثة.

المحكوم فيه: المحكوم فيه: فعل المكلف الذي تعلق به الحكم الشرعي.

شروط المحكوم فيه ليصح الاستشهاد به:

١- أن يكون معلومًا للمكلف علمًا تامًا فيستطيع المكلف القيام به كما طُلب: فلا تكليف بالنصوص المجملة حتى يلحقها البيان، ولا يُعد الجهل فيما يجب ويمكن العلم به عذرًا، وفي القانون كذلك.
٢- أن يكون التكليف به صادر ممن له سلطان التكليف، فأول بحث في الدليل حجيته.
٣- أن يكون الفعل المكلف به ممكنًا، فلا تكليف بمستحيل.

أقسام المحكوم فيه:

١- حق خالص لله: كالعبادات والكفارات ← ليس لأحد التنازل عنه
٢- حق خالص للعبد: كأموال الناس الخاصة ← لصاحب الحق التنازل عنه
٣- اجتمع فيه الحقان وحق الله غالب: كعدة المطلقة ← لا يصح التنازل عنه
٤- اجتمع فيه الحقان وحق العبد غالب: كالقصاص ← يُمكن التنازل عنه

مصادر التشريع:

تُعرف الأحكام الشرعية بالأدلة، وتسمى الأدلة: أصول الأحكام/أدلة الأحكام.

الدليل: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري هو الحكم الشرعي. (ليس إنشائي)

تقسيمات الأدلة:

أ- من حيث أصلها:
١- مصادر نقلية: لا دخل للمجتهد فيها، كالكتاب والسنة والإجماع وشرع من قبلنا ومذهب الصحابي.
٢- مصادر عقلية: يظهر في تكوينها أثر المجتهد، وهي القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع، وهذان القسمان من الأدلة متكاملان.

ب- من حيث الاتفاق عليها:
١- مصادر متفق عليها (أصلية): وهي: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس.
٢- مصادر مختلف فيها (تبعية): وهي: الاستحسان، الاستصحاب، المصالح المرسلة، العرف، شرع من قبلنا، مذهب الصحابي، سد الذرائع.

الأدلة المتفق عليها:

أولاً: القرآن الكريم

خصائص القرآن الكريم:

١- أنه كلام الله المُنزل على رسوله والرسول مبلغ له، ويتفرع عن ذلك الآتي:
أ- ما عبر عنه الرسول بألفاظه حديث وليس قرآن.
ب- ما رواه الرسول عن ربه هي "الأحاديث القدسية" وليست قرآن.
٢- أنه نزل بلسان عربي مبين، ويتفرع عن ذلك الآتي:
أ- أن اشتماله على ألفاظ غير عربية مثل "مشكاة"، "استبرق" لا يخرجه عن العربية؛ لأن العرب عربتها بكثرة الاستعمال.
ب-أن تفسير القرآن ليس قرآنًا.
ت-أن ترجمة القرآن لا تُعد قرآنًا.
٣- أنه نُقل إلينا بالتواتر.
٤- أنه مُعجز.

حجية القرآن الكريم: لا خلاف على حجيته ووجوب العمل به.

موضوعات التشريع فيه:

١/ الأحكام الاعتقادية، وهي المتعلقة بعقيدة المسلم وإيمانه.

٢/ الأحكام الأخلاقية، التي تهذب النفس وتقوّمها.

٣/ الأحكام العملية المتعلقة بأقوال وأفعال المكلفين، وتُدرس في علم الفقه، وقسميها:

١- أحكام العبادات: التي تنظم علاقة العبد بربه.
٢- ما عدا العبادات/المعاملات: تنظم علاقة البشر ببعضهم وهي الداخلة في نطاق القانون، وأقسامه:
١. أحكام الأحوال الشخصية: التي نص عليها القرآن لبناء الأسرة.

٢. الأحكام المدنية: كالتي تخص البيع والكفالة والقرض...
٣. أحكام الجرائم والعقوبات: التي تكوّن القانون الجنائي.
٤. أحكام القضاء والإثبات والشهادة واليمين (إجراءات التقاضي).
٥. الأحكام المتعلقة بنظام الحكم (القانون الدستوري).
٦. الأحكام المتعلقة بمعاملة الدولة الإسلامية لغيرها من الدول، وقد تدخل نطاق القانون الدولي العام، والقانون الدولي الخاص.
٧. الأحكام الاقتصادية والمالية، والتي تنظم العلاقة المالية بين الفقراء والأغنياء.

- أحكام القرآن تفصيلية في العبادات والأحوال الشخصية والمواريث.
- في بقية الأحكام: قواعد عامة أساسية؛ لأن التفاصيل قد تتغير بتغيّر البيئات.

دلالة القرآن على الأحكام:

نصوص القرآن جميعها قطعية الثبوت، لكن دلالتها قد تكون قطعية وقد تكون ظنية.

١- قطعية الدلالة: أي أن اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحد فقط، مثل: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم).
٢- ظنية الدلالة: إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى، مثل: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء).

ثانيًا: السنة النبوية

السنة لغةً: السيرة والطريقة.

السنة اصطلاحًا: ما صدر عن النبي -غير القرآن- من فعل أو قول أو تقرير، وقد تُطلق على المستحب.

السنة حجة بأدلة كثيرة من القرآن والسنة والإجماع:

١- من القرآن: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول).
٢- من المعقول: أن مقتضى الإيمان برسالة النبي لزوم طاعته وسنته، وأن كثيرًا من المجملات في القرآن تتوقف على بينا الرسول في السنة، مثل: الصلاة والزكاة.

شبه المنكرين لحجية السنة والرد عليها:

١/ الشبهة الأولى: لا حاجة للسنة لأن القرآن بيّن كل شيء؛ قال تعالى: (ما فرطنا في الكتاب من شيء)، وأيضًا: (ونزلنا عليك الكتاب تبيانًا لكل شيء).

الرد:

- الكتاب في الآية (ما فرطنا في الكتاب من شيء) هو اللوح المحفوظ؛ فهو الذي يحوي كل شيء.
- لو سلمنا أنه القرآن فهو عام أريد به الخصوص، والعام الذي أريد به الخصوص لا يُحتج بظاهره.
- القرآن بيّن كل شيء في القرآن عن طريق النص أو الإحالة إلى الأدلة الأخرى كالسنة.

٢/ الشبهة الثانية: إنكار استقلال السنة بالتشريع لقول الرسول "ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله فأنا قلته، وإن خالف فلم أقله".

الرد: هذا حديث موضوع ومخالف في ذاته للقرآن؛ قال تعالى: (من يطع الرسول فقد أطاع الله).

- التمسك بظاهر بعض الآيات لنفي حجية السنة من قبيل الزيغ الذي حذرنا منه النبي.

أقسام السنة من حيث الرواية:

١- سنة متواترة: الحديث المتواتر: ما رواه جمع عن جمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب.
حكمه: قطعي الثبوت ويكفر منكره.
من شروط الحديث المتواتر:
١. أن يرويه جمع كثير يستحيل -عادةً- تواطؤهم على الكذب.
٢. أن توجد الكثرة في كل طبقات الإسناد.
٣. أن يكون مستند علم الرواة عن طريق المشاهدة أو الاستماع.

٢- سنة آحاد: الآحاد: كل خبر عن النبي لم تتوفر فيه شروط المتواتر.
حكمه: يفيد الظن مع وجوب العمل به إذا صح سنده، ولا يكفر منكره.

من أدلة حجية خبر الآحاد:
- (فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)، فالفرقة ثلاثة والطائفة واحد أو اثنان، مما يدل على قبول خبر الآحاد.
- أن الرسول بعث ١٢ رسول إلى ١٢ ملك.
- كان الصحابة ينقلون الشرع بخبر الآحاد وأقرهم الرسول على ذلك.
- إجماع الصحابة على العمل بخبر الآحاد، ومن ذلك إعطاء الجدة السدس في الميراث.
- القياس على خبر الآحاد في القضاء.
- أن الخبر يحتمل الصدق والكذب، لكن اشتراط العدالة والضبط والثقة ترجّح جانب الصدق.

من شروط السند في الحديث:
١. الإسلام.
٢. البلوغ، ولو سمع الحديث قبل بلوغه ثم رواه بعد البلوغ فتُقبل روايته.
٣. العقل.
٤. العدالة: أن يكون الراوي مرضيًا في دينه وخلقه، مجتنبًا للكبائر وخوارم المروءة.
٥. الضبط: قوة الحافظة سواءً بالصدر أم الكتابة.

من شروط الحديث المروي:
١. اتصال سنده من البداية للنهاية.
٢. عدم الشذوذ، والشذوذ: مخالفة الثقة من هو أوثق منه، فلو حصل فنرد الحديث مع بقاء المخالف ثقة.
٣. عدم العلة القادحة في السند أو المتن، والعلّة: سبب خفي يضعف من الحديث.

منزلة أحكام السنة من القرآن:

- الأول: أن تكون السنة مؤكدة لحكم القرآن، كالأمر بإقامة الصلاة.
- الثاني: أن تكون السنة مبيّنة حكمًا في القرآن، وهذا على ثلاثة أنواع:

أ- سنة مفسرة لنصوص القرآن المجملة، كالتي تبيّن مقدار الزكاة.
ب-سنة مقيّدة للحكم المطلق، مثل تبيين أن قطع يد السارق تكون لليمنى.
ت-سنة مخصصة لحكم عام، كتخصيص عموم تحليل النساء -في القرآن- باستثناء عمة الزوجة وخالتها.

- الثالث: أن تُنشئ السنة حكمًا جديدًا (استقلال السنة بالتشريع)، كتحريم كل ذي ناب من السباع.

٣- سنة مشهورة: قسم عند الحنفية فقط، والسنة المتواترة هي كل خبر يرويه عن الرسول جمع من الصحاب لا يصل حد التواتر ثم يرويه عنهم جمع غفير في عصر التابعين وأتباعهم، (حديث آحاد في أوله مشهور في منتهاه).

دلالة السنة على الأحكام: مثل حكم القرآن من حيث القطعية والظنية.

أنواع من سنة النبي لا تدخل ضمن السنة التشريعية:

١. الأفعال الجبلية: كالمشي والنوم والأكل والشرب...
٢. ما صدر عنه بمقتضى الخبرة والحذق والتجارب في شؤون الدنيا، كالتجارة والزراعة وشؤون الحرب.
٣. ما دل الدليل على أنه خاص بالرسول، مثل زواجه بأكثر من ٤ نساء.

ثالثًا: الإجماع

الإجماع لغةً: العزم على الأمر للفرد، والاتفاق للجماعة.

الإجماع اصطلاحًا: اتفاق مجتهدي الأمة في عصر من العصور على حكم شرعي، وتفصيل ذلك:

١. الاتفاق: الاشتراك في الأقوال أو الأفعال أو السكوت.
٢. مجتهدي الأمة: العلماء الذين توفرت فيهم شروط الاجتهاد.
٣. العدول: ويخرج بذلك الفسقة؛ إذا لا عبرة بهم.
٤. عصر من العصور: العصور الإسلامية بدلالة ما قبله.
٥. حكم شرعي: أي في علوم الشريعة وليس غيرها.

حجية الإجماع: الإجماع هو الدليل الثالث من حيث الحجية، والرابع زمنيًا؛ لأن الإجماع لم يتحقق إلا بعد وفاة النبي، فإذا انعقد على الوجه المطلوب فلا تجوز مخالفته، وعلى ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة.

إمكانية انعقاد الإجماع: حصل الإجماع في عهد الصحابة على عدة أمور مثل خلافة أبو بكر، جمع القرآن...، ويُمكن انعقاد الإجماع اليوم عن طريق المؤتمرات أو المجامع الفقهية.

أنواع الإجماع:

١- الإجماع الصريح: اتفاق آراء المجتهدين قولاً أو فعلاً، وهذا حجة قطعية لا تجوز مخالفتها.
٢- الإجماع السكوتي: أن يبدي مجتهد رأيه في مسألة وينتشر الرأي فلا ينكره الآخرون، وفي ذلك أقوال:

١. القول الأول: ليس إجماع ولا حجة، وأدلتهم:
   أ. أنه لا يُنسب لساكت قول.
   ب. أن السكوت قد يكون لعدم الاجتهاد في المسألة، أو للخوف.
٢. القول الثاني: أنه إجماع وحجة قطعية، وهو الراجح، وأدلتهم:
   أ. أن السكوت موافقة إذا قامت القرينة على ذلك، وتتحقق القرينة بانتشار القول ومضي وقت كافٍ للنظر في المسألة، وعدم وجود حائل دون التصريح برأي المجتهد.
٣. القول الثالث: ليس إجماع ولكنه حجة ظنية، وأدلتهم:
   أ. أن حقيقة الإجماع الاتفاق حقيقةً، وهذا غير متحقق في الإجماع السكوتي.

مستند الإجماع: الدليل الذي يستند عليه المجتهدون، فلا إجماع بلا مستند ودليل، ونوعا المستند:

١. أن يكون دليلاً قطعيًا فالإجماع مؤيد له.
٢. أن يكون دليلاً ظنيًا فالإجماع حجة مستقلة قطعية ويقينية.

رابعًا: القياس

القياس لغة: التقدير للشيء بما يُماثله.

القياس اصطلاحًا: مساواة فرع لأصل في علة حكمه، وتفصيل ذلك:

١. مساواة: مساواة الفرع للأصل.
٢. فرع: المحل الذي لم يُنص على حكمه ويُبحث عنه.
٣. أصل: الأمر الذي نص الشارع على حكمه، وهو المقيس عليه.
٤. العلة: الوصف الظاهر المنضبط المعرّف للحكم.
٥. حكمه: أي حكم الأصل الشرعي الوارد بنص من الكتاب أو السنة، أو الإجماع.

من أمثلة القياس:

- مُنع القاضي من القضاء حال الغضب للنص (الأصل)، و(علة) ذلك اشتغال القلب عن النظر الصحيح، فقيس على الغضب كل ما يحقق العلة من جوع أو عطش أو خوف (الفرع).
- حُرّم الخمر بالنص (الأصل)؛ للإسكار (العلة)، وقيست عليه المخدرات لذات العلة (الفرع).
- حُرم الوارث من الإرث إذا قتل مورثه بالنص (الأصل)، و(العلة) اتخاذ القتل العمد وسيلة لاستعجال الإرث، وقيس على ذلك قتل الموصى له للموصي (الفرع).

أركان القياس:

١- الأصل: المقيس عليه الذي ورد فيه النص.

٢- الفرع: المقيس، وهو الواقعة التي لم يرد فيها نص.
٣- حكم الأصل: الحكم الشرعي المنصوص عليه ويُراد تعديته للفرع.
٤- العلة: الوصف الظاهر المنضبط المعرّف للحكم، ويلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه العدم.
- العلة أعظم أركان القياس.
- لكل ركن شروطه الخاصة.

حجية القياس: ثبتت حجية القياس بالكتاب والسنة والإجماع، وقاس النبي لتعليم الأمة، ثم قاس بعده الصحابة، ومن المعقول أن مساواة الواقعة التي لا نص فيها لواقعة فيها نص وهي مظنة المصلحة أن تساويها في الحكم؛ لأن وقائع الناس لا محدودة بينما النصوص محدودة.

أنواع القياس:

١/ من حيث ثبوت الحكم في الفرع:

١- قياس جلي (أولوي): يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل، مثل: حرّم الله قول "أف" للوالدين، ويُقاس عليه ضربهما من باب أولى؛ لأن فيه الأذى المتحقق عن قول "أف" وزيادة.
٢- قياس مساوٍ: تكون العلة فيه متساوية بين الأصل والفرع، مثل: حرم الله أكل مال اليتيم ويُقاس عليه إحراقه؛ بجامع علة الإتلاف والظلم.
٣- قياس أدنى: ما كانت علته في الفرع أخفى من علة الأصل، مثل: مُنع البيع بعد نداء الجمعة الثانية، وعلته الانشغال، وقيس عليه بقية العقود كالرهن و...، إلا أن الحنابلة عدوه قياسًا أدنى فلم يأخذوا به.

٢/ من حيث ثبوت العلة:

١- قياس قطعي: الذي يُجزم فيه بأن علة الأصل كذا وعلة الفرع نفسها.
٢- قياس ظني: الذي لا يُقطع فيه بعلة الأصل أو يُظن وجودها في الفرع أو في كليهما.

شروط القياس:

١/ من شروط الأصل:

١- ثبوت حكم الأصل بدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع دون القياس.
٢- أن يكون حكم الأصل جاريًا على سنن القياس فلا يكون حكمًا خاصًا -مثل شهادة خزيمة- وإلا فلا قياس.
٣- أن يعلل بحكم يمكن إدراكه بالعقل وليس تعبديًا.
٤- ألا يكون الحكم منسوخًا.

٢/ من شروط الفرع:

١- أن تتوفر علة الأصل في الفرع.
٢- ألا يكون للفرع نص شرعي مغاير.
٣- ألا يكون حكم الفرع مخالفًا للشرع وإلا كان قياسًا فاسدًا.

٣/ من شروط العلة:

١- أن تكون وصفًا ظاهرًا: أي أن تكون العلة جلية يمكن التحقق من وجودها أو عدمه، فمثلاً لا يصح أن يكون الرضا علة نقل الملكية؛ إذ لا يمكن الاطلاع عليه، فيُعلل نقل الملكية بالإيجاب والقبول.
٢- أن تكون وصفًا منضبطًا: أي أن تكون له حقيقة معينة محدودة لا تختلف اختلافًا كثيرًا باختلاف الحالات.
٣- أن تكون وصفًا مناسبًا للحكم: مثل تعليل حكم القصاص بالقتل العمد العدوان، وهذه علة مناسبة تشتمل على حكمة حفظ النفوس، ولا يصح التعليل بأوصاف غير مناسبة كجنس القاتل أو لونه.
٤- أن تكون العلة متعدية: أي أن تتوفر في الأصل وغيره، فلو اقتصرت العلة على الأصل فلا قياس.

الأدلة المختلف فيها:

- كثير من الأدلة الآتية أُختلف فيها من حيث طريقة الاستخدام أو الاسم فقط، وليس في كل الدليل.

أولاً: الاستحسان:

الاستحسان: العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص أقوى من الأول.

أنواع الاستحسان بحسب ما يستند عليه:

١- استحسان سنده النص: ترك حكم القياس أو النص العام للنص الخاص.
- مثال: يحرم بيع الإنسان ما ليس عنده، وقد يُقاس على ذلك بيع السلم[١] فيُحرّم، لكن قول الرسول (نص خاص) جاء بإباحة بيع السلم، ومن يُنكر الاستحسان لا يُسمي هذا النوع استحسانًا.

٢- استحسان سنده الإجماع: ترك مقتضى القياس أو العموم في مسألة لأجل الإجماع.
- مثال: عقد الاستصناع؛ فالقياس يقتضي تحريمه لكن الإجماع على جوازه.

٣- استحسان سنده الضرورة.
- مثال: العفو عن الغبن اليسير لاستحالة التحرز منه.

٤- استناد سنده القياس الخفي.
- مثال: الحكم بطهارة سؤر سباع الطيور، رغم أن القياس الظاهر يقتضي نجاسته مثل سؤر سباع البهائم، أما القياس الخفي هو أن الطيور لا يختلط لعابها بما تشرب لأن لا لعاب في منقارها، فهي بذلك أقرب للدجاج.

٥- استناد سنده المصلحة.
- مثال: تضمين الأجير المشترك[٢]؛ فالأصل أنه لا يضمن ما لم يفرط، ولكن عدلوا عن ذلك وقالوا أنه يضمن ما تلف عنده إلا لو تلف بقوة قاهرة؛ للمحافظة على أموال الناس نظرًا لقلة أمانة الناس.

٦- استحسان سنده العرف.
- مثال: جواز وقف المنقول الذي جرى العرف بوقفه كالكتب، رغم أن أصل الوقف أن يكون عقارًا.

---

[١] مثال على بيع السلم: بيع تمر موصوف محدد الوزن بعد شهرين بمال مقبوض حالاً.
[٢] الأجير المشترك: الأجير الذي لا يعمل لشخص بعينه، مثل الغسال والخياط...

حكم العمل بالاستحسان:

- في الأنواع الثلاثة الأولى: لا خلاف فيها، لكن البعض لا يسميها استحسان.
- في النوع الرابع: من خالف فيها يراه من باب تعارض الأقيسة والترجيح بينها.
- في النوعين الخامس والسادس: يثور الخلاف فيما إذا كانت المصلحة المرسلة والعرف دليلاً أم لا.

يرى المالكية والحنفية والحنابلة العمل بالاستحسان، أما الشافعي فأنكره بشدّة، وقد يكون إنكاره للاستحسان الذي يكون بدافع الهوى، وليس بالطرق المذكورة.

الاستحسان	استثناء المسألة عن نظائرها
المصلحة المرسلة	ليس لمحلها نظائر لها حكم آخر

ثانيًا: المصلحة المرسلة/الاستصلاح:

المصلحة لغةً: المنفعة، والمُرسلة لغةً: المُطلقة.

المصلحة المُرسلة: مصلحة لم يدل الشارع على اعتبارها أو إلغائها.

مثال: اتخاذ عمر للسجون ودواوين الجند، وهي مصلحة مرسلة.

أنواع المصالح:

١- المصالح المعتبرة: المصلحة التي قام الدليل على رعايتها (المصالح الضرورية)، وهي حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، ويُقاس على هذه المصلحة المساوي لها في العلة، مثل: تضمنت مصلحة حفظ العقل تحريم الخمر، فيُقاس على الخمر كل ما يُذهب العقل.
٢- المصالح الملغاة: المنفعة التي دل الشرع على عدم الاعتداد بها؛ لانطوائها على مفسدة أكبر أو تفويتها لمصلحة أعظم، مثل: منفعة التسوية بين النساء والرجال في الميراث.
٣- المصلحة المرسلة: المصلحة التي يراعي الشرع جنسها وليس عينها، مثل المصلحة من جمع القرآن في مصحف واحد، فهذا يحفظ الدين لكن لم يرد فيه نص محدد أو شيء يمكن القياس عليه.

حجية المصالح المرسلة: اختلف فيها علماء الأصول، لكن واقع الأئمة الأربعة شهد باستعمالهم لها، والأكثر استعمالاً هما الإمامين مالك وأحمد، والأقل هما الإمامين أبو حنيفة والشافعي.

شروط العمل بالمصالح المرسلة:

١- أن تكون المصلحة حقيقية وليست متوهمة.
٢- أن تكون مصلحة للأمة كاملة أو للغالبية، وليس مصلحة فردية.
٣- ألا تتعارض مع نص شرعي ثابت بالنص أو الإجماع.

أدلة العمل بالمصالح المرسلة:

١- أن تعطيل العمل بها يعطل مصالح الناس وهذا يُخالف مقاصد الشريعة.
٢- إجماع الصحابة على العمل بها.
٣- أن عدم العمل بها يؤدي لجمود الفقه؛ لأن نصوص الشرع محدودة والوقائع كثيرة متجددة.

من أمثلة المصالح المرسلة: النقود الورقية، سن الأنظمة...

ثالثًا: العرف:

العرف لغةً: المعرفة والمعروف، وهو الخير والرفق والإحسان.

العرف: ما اعتاده أكثر الناس وجرى بينهم من قول وفعل، مما لا يُثبته ولا ينفيه دليل شرعي.

أقسام العرف:

أ- من حيث مصدره:
١- العرف العام: عرف أكثر الناس في جميع البلدان.
٢- العرف الخاص: عرف أكثر الناس في بعض البلدان.
٣- العرف الشرعي: لفظ استخدمه الشارع لمعنى خاص، مثل: (الصلاة) التي لها معنى مخصوص بخلاف معناها اللغوي (الدعاء).

ب-من حيث موضوعه:
١- العرف القولي: أن تشيع ألفاظ لمدلول معيّن عرفًا غير مدلولها اللغوي.
مثال: إطلاق لفظ "الولد" على الذكور فقط، رغم أنه لغةً يشمل الإناث والذكور.
٢- العرف العملي: الفعل الذي تعارف الناس عليه.
مثال: تقسيم الأجور السنوية للعقار إلى قسطين في السنة.

حجية العرف: العرف أصل من أصول الاستنباط، ودل على ذلك أكثر من نص في مواضيع منها: النفقة، ومقدار كفارة اليمين.

شروط العرف:

١- أن يكون مستمرًا في جميع الأحوال أو غالبها.
٢- ألا يعارض نص شرعي من الكتاب والسنة.
٣- أن يكون عرف معمول به، وليس عرفًا سابقًا.
٤- ألا يوجد تصريح يُعارض العرف؛ فإن وجد فالتصريح أقوى من العرف.

العرف مرجع لتطبيق الأحكام: يُرجع للعرف في تطبيق أحكام الحوادث الجزئية، مثل تحديد العدالة[٣] المطلوبة في الشهادة؛ لأن خوارم المروءة تختلف باختلاف المكان والزمان، وأيضًا: تحديد مقدار النفقة...

تغيّر الأحكام بتغيّر الأزمان: الأحكام المتعلقة بالعرف تتغير بتغيره، مثل تغير القول بالعدالة الظاهرة بعد كثرة الكذب، والقول بلزوم تزكية الشهود، ولا يتناول ذلك الأحكام القطعية، ولا يُعد ذلك نسخًا؛ لأن الحكم باقٍ كما هو، لكن لم تتوفر شروط تطبيقه.

رابعًا: الاستصحاب:

الاستصحاب: الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناءً على ثبوته في الزمان الأول، (ثبات الحكم حتى يرد دليل يرفعه).

---

[٣] العدالة: ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة.

مثال: المفقود يُعد حيًا لاستصحاب حاله عند فقده، وأيضًا: استصحاب الملك لمن ثبت ملكه في الماضي، وبقاء الذمة المشتغلة بالتزام على حالها ما لم يثبت الوفاء أو الإبراء.

أنواع الاستصحاب:

١- استصحاب حكم الإباحة الأصلية للأشياء التي لم يرد دليل على تحريمها؛ لأن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، والأصل في الأشياء الضارة التحريم.
٢- استصحاب البراءة الأصلية أو العدم الأصلي، أي: براءة ذمة الإنسان من التكاليف الشرعية والحقوق المالية حتى يقوم دليل على شغلها.
٣- استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يقوم الدليل على خلافه: فإذا ثبتت الملكية أو الزوجية فتبقى ثابتة حتى يقوم دليل على زوالها؛ لأن الأصل هو بقاؤها.

حكم العمل بالاستصحاب: الاستصحاب حجة عند الجمهور، وما اختلفوا فيه فهو مسائل جزئية، والحنفية يرون أنها تصلح للنفي لا الإثبات، فلو مات ابن المفقود فلا يرثه؛ لأن الحكم بحياته اعتباري فلا يثبت له الإرث بمقتضى الاستصحاب، أما الجمهور -وهو الراجح- أن يوقف له نصيبه حتى يرجع.

من أدلة حجية الاستصحاب:

١- أن الرسول قال لمن يخيل له أنه أحدث في الصلاة: "لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا".
٢- أن النبي قضى أن اليمين على المدعى عليه؛ لأن الأصل براءة ذمته وهذا من الاستصحاب.
٣- أن الاستصحاب عمل بالظاهر وهذا مما اتفق عليه الصحابة والتابعون والأئمة.

س: هل يُثبت الاستصحاب حكمًا جديدًا؟

ج: لا؛ لكنه قرينة على بقاء الحكم السابق الثابت بدليل.

قواعد مبنية على الاستصحاب:

١- اليقين لا يزول بالشك.
٢- الأصل بقاء ما كان على ما كان.
٣- الأصل براءة الذمة.
٤- الأصل في الصفات العارضة العدم.
٥- الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.

خامسًا: سد الذرائع:

الذريعة لغة: الوسيلة المؤدية إلى الشيء، سواءً مصلحة أو مفسدة.

سد الذرائع: منع الوسائل المُفضية إلى مفاسد.

أقسام الذرائع/الوسائل:

١- وسيلة تؤدي للحرام قطعًا: محرمة، مثل من يحفر في طريق المسلمين بلا إذن أو علامات.
٢- وسيلة تؤدي للحرام كثيرًا: محرمة، مثل سب آلهة المشركين علنًا؛ حتى لا يسبوا الله.

- حصل خلاف في هذه الحالة؛ إذ قال المالكية والحنابلة بالمنع، وقال الحنفية والشافعية بعدم المنع.

٣- وسيلة تؤدي للحرام نادرًا: مباحة، مثل بيع العنب لمن قد يصنع منه خمرًا لكن لا يظهر ذلك؛ لأن النادر في الشرع لا حكم له.

من أدلة سد الذرائع:

١- الآية: (وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ).
٢- أن الله حرم الجمع بين الأختين؛ لأنه وسيلة لقطع الأرحام.
٣- قوله صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يُشرب عليها الخمر".

سد الذرائع والمصالح المرسلة: أصل سد الذرائع يؤكد أصل المصالح، لأن في منع الوسائل المؤدية للمفاسد مصلحة، فهو متمم ومكمل لأصل المصلحة، وقد تُعد بعض صور سد الذرائع من المصلحة المرسلة.

سادسًا: قول الصحابي:

الصحابي عند الأصوليين: من صحب النبي مؤمنًا به فترة تكفي عرفًا لوصفه بالصحبة، ومات مسلمًا.

الصحابي عند المحدّثين: من رأى النبي مؤمنًا به ومات على ذلك.

لماذا اختلف التعريفان؟ لأن المحدثين يعنون الراوي لحديث النبي، وأوجبوا قبول رواية كل الصحابة لأنهم كلهم عدول، بينما يقصد الأصوليون الصحابي الذي له اجتهاد وفقه بالأحكام الشرعية، ويمكن تقليده، وهذا لا يحصل بمجرد رؤية الرسول.

قول الصحابي: مذهبه الذي قاله أو فعله ولم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم.

أقسام قول الصحابي:

١- قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه، كالعبادات والتقديرات: وهذا حجة عند المذاهب الأربعة؛ لأن هذه أمور توقيفية لم يكن الصحابي ليقول بها إلا نقلاً عن النبي، ولكن الخلاف وقع في ضابط ما لا مجال للرأي فيه، مثل الخلاف في تقدير جزاء الصيد للمحرم (هل هو من النبي أم اجتهاد).
٢- قول الصحابي الذي اشتهر ولم يخالفه غيره: إجماع سكوتي، وتقاس الشهرة بكثرة خوض الصحابة في المسألة أو كونها مما تعم به البلوى، مثل جعل عمر طلاق الثلاث بلفظ واحد طلاقًا.
٣- قول الصاحب الذي خالفه فيه صحابي: ليس بحجة، لكن على الفقيه ألا يخرج من أقوالهم.
٤- قول الصحابي الصادر عن رأي واجتهاد، وهذا محل نزاع:
   ١. من قال بحجيته: أبو حنيفة ومالك وأحمد.
   ٢. من قال بعدم حجيته: الشافعي.

من أدلة حجية قول الصحابي إذا لم يُعلم له مخالف من الصحابة:

١. قول الرسول: "خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم".
٢. احتمال أن يكون هذا القول نقل عن النبي.

٣. أن الصحابة أعرف الناس بكتاب الله وسنة نبيه، فقولهم مقدم على غيرهم.

من أدلة من قالوا بعدم حجية قول الصحابي:

١. أن الصحابة ليسوا معصومين من الخطأ.
٢. أنه أثر عن التابعين مخالفة آحاد الصحابة.

الراجح: مذهب الصحابي وحده ليس حجة إلا إذا غلب على الظن تحوله لإجماع سكوتي، ومع ذلك فالأخذ به أولى من تركه إذا لم يوجد في المسألة دليل معتبر.

سابعًا: شرع من قبلنا:

شرع من قبلنا: ما نُقل لنا بطريق صحيح من الشرائع السماوية السابقة، والطريق الصحيح هو القرآن والسنة الثابتة فقط.

أقسام ما حُكي في القرآن والسنة من شرائع الأنبياء السابقين:

١- ورد في شريعتنا ما يُبطله: مثل تحريم شحوم البقر والغنم على اليهود.
٢- وُجد في شريعتنا ما يؤيده: وهذا شرع لنا، مثل الصيام.
٣- لم يقترن بما دل على مشروعيته أو عدمها في حقنا: وهذا محل الخلاف والأكثر على أنه شرع لنا، مثل مشروعية الجعالة في شريعة يوسف.

من أدلة أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخه شرعنا:

١- (أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ).
٢- (ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا).
٣- (شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا).

أمثلة على الاستدلال بشريعة من قبلنا:

١- الاستدلال على مشروعية الجعالة من: (وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ).
٢- الاستدلال على مشروعية الضمان من: (وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ).
٣- الاستدلال على جواز مصانعة السلطان ببعض مال اليتيم ليسلم الباقي من: (فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا)، ثم بيّن سبب ذلك: (وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا).
٤- الاستدلال على عدم تضمين الراعي إذا ذكى الشاة المشرفة على الهلاك؛ قياسًا على خرق الخضر للسفينة لينتفع بها أهلها مرقعة.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ♡